

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



Resolución Directoral N°...001473.....

Tocache, 27 AGO 2021

VISTO:

El memorándum N°113-2021-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 23 de agosto de 2021, el Informe Técnico Preliminar N°005-2021-GRSM/DRE/UGEL-T/CPPADD, de fecha 20 de agosto de 2021 y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes en (10) folios útiles y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante oficio N°037-2021-I.EN°0463 "GRR"-SJP-U-T/D fecha 09/08/2021 y el MEMORANDO N°012-2021-I.E. N° 0463 "GRR"-SJP-U-T/D, con fecha 06/08/2021, EL director (e), Ángel Sáenz Gilvonio comunica **PRESUNTO ABANDONO DE CARGO**, al docente contratado Ed. Física- nivel Primaria Flavio Vidal Príncipe, advirtiéndole que su persona del **02 al 06 de agosto** del 2021, **no ha comunicado su situación de ausencia por la vía regular virtual implementada por la I.E, ni haberse apersonado al taller de la semana de gestión planificada.**

Que, el docente Flavio Vidal Príncipe, en fecha 06/08/21, a través de una solicitud dirigida al director de la I.E. "GUSTAVO RIVERA RIVERA" N° 0463- SAN JUAN DE PORONGO, **GERMAN VIGO VALDIVIEZO**, comunica su ausencia de labores desde el día lunes **02/08/2021 al 06/08/2021**, que no pudo asistir a su centro de labores por que tiene a su señor padre estuvo mal de salud y requería con urgencia una operación para lo cual se ve obligado a viajar a la ciudad de Huaraz para que sea intervenido.

Que, la RVM N°123-2021-MINEDU en su art.-5 de las LICENCIAS numeral 5.4.2 la sola presentación de la solicitud no da derecho al goce de la licencia (...)

Que, la CPPADD visto los documentos fehacientes desde el 02/08/2021, el docente **FLAVIO PRINCIPE VIDAL**, debió de incorporarse a su labores en beneficio de los educandos de nivel primaria, realizando su trabajo remoto con los equipos o medios tecnológicos que estime conveniente; pero hasta la fecha de 06/08/2021, que ingresa el Oficio N° 037-2021-I.E N° 0463 "GRR"-SJP-U-T/D, Informando que su solicitud no tiene asidero y prueba alguna y/o no ha emitido documento alguno justificando por qué no realiza su trabajo pedagógico, por tanto el docente cuestionado está demostrando irresponsabilidad en su trabajo pedagógico con estudiantes, padres de familia y en los trabajos colegiados.

La CPPADD refiere "Es deber del profesor, estar disponible para las coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias, sin afectar la disposición del aislamiento social obligatorio. Los profesores que transgredan o incumplan sus deberes, incurrir en responsabilidad administrativa y son pasibles de sanciones".

De acuerdo a la **RVM N°155-2021-MINEDU**, se aprueba el documento normativo denominado "Disposiciones para el trabajo de los profesores y auxiliares de educación que aseguren el desarrollo del



001473

servicio educativo de las instituciones y programas educativos públicos, frente al brote del COVID-19, indica lo siguiente (...)

5.4 Actividades de los Profesores

En el marco de lo establecido en el documento normativo, aprobado por Resolución Ministerial N°121-2021-MINEDU, durante la jornada de trabajo el profesor realiza, según el tipo de prestación del servicio educativo, las siguientes actividades:

- a) Determinar las experiencias de aprendizaje a desarrollar de acuerdo a las características, necesidades, contextos de sus estudiantes y tipo de prestación del servicio educativo.
- b) **Interactuar con el estudiante y sus familiares.**
- c) Utilizar los recursos brindados en el marco de la implementación de la estrategia Aprendo en casa, o complementarlo con cualquier otra estrategia regional, local o de la IE.
- d) **Brindar tutoría y orientación educativa como medio para brindar soporte emocional.**
- e) **Brindar orientaciones o retroalimentación a los estudiantes para su mejora.**
- f) Desarrollar la evaluación desde un enfoque formativo.
- g) Participar en espacios de trabajo y aprendizaje colaborativo donde se organiza el trabajo pedagógico y se comparten experiencias e información relevante para la mejora de su práctica profesional.
- h) Otras que se desprendan del documento normativo aprobado por Resolución Ministerial N°121-2021-MINEDU y según sean requeridos por la dirección de la IE.

5.11 Deberes

Los profesores y auxiliares de educación durante el trabajo en cualquiera de las tres modalidades de trabajo deben cumplir sus labores por los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones previstas en la LRM y su Reglamento, Código de Ética de la Función Pública y las previstas en las normas del sector público, según corresponda. También constituyen deberes los siguientes:

- a) **Cumplir con las actividades encomendadas, así como las disposiciones previstas en el presente documento normativo.**
- b) **Estar disponible durante la jornada de trabajo para las coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias, así como brindar la información que le sea requerida.**
- c) Llenar la declaración jurada de salud a solicitud del director de la IE o programa educativo, así como la que se realiza desde el Minedu de manera virtual.
- d) Hacer uso adecuado de los equipos o bienes entregados para la prestación de servicio, en caso estos no hayan sido facilitados por la IE.
- e) Participar del espacio de formación virtual <http://www.perueduca.pe/campus-virtual> con los cursos disponibles en PerúEduca.
- f) Otros previstos en las normas complementarias para asegurar la prestación del servicio educativo, que para tal efecto apruebe el Minedu.

Que de los cuerpos normativos empleados, y de los documentos en autos, se aprecia que el Prof. **Flavio Vidal Príncipe**, docente contratado de la I.E. N°0463- "GUSTAVO RIVERA RIVERA" San Juan de Porongo - Uchiza ; ha incurrido en presunta falta administrativa disciplinaria, previsto en la **Ley N°29944**, art.- 40 literal a) Cumplir en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes, realizando con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, en sus etapas de planificación, trabajo en aula y evaluación, de acuerdo al diseño curricular nacional. q) Otros que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas de la materia. En concordancia con la **RVM N°155-2021-MINEDU artículos 5.4 Actividades de los Profesores**, literal b) Interactuar con el estudiante y sus familiares, d) Brindar tutoría y orientación educativa como medio para brindar soporte emocional, e) Brindar orientaciones o retroalimentación a los estudiantes para su mejora. **5.11 Deberes a) Cumplir con las actividades encomendadas, así como las disposiciones previstas en el presente documento normativo, b) Estar disponible durante la jornada de trabajo para las coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias, así como brindar la información que le sea requerida.** Presunta sanción disciplinaria tipificada en la **Ley N°29944 art.- 48 primer párrafo** "Son causales de cese temporal en el cargo, la transgresión u omisión, de los principios, **deberes**, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerados como grave."

Que, la CPPADD de acuerdo a los documentos de autos se evidencia que el Prof. **Flavio Vidal Príncipe**, docente contratado de la I.E. N°0463- "GUSTAVO RIVERA RIVERA" San Juan de Porongo - Uchiza , no HA CUMPLIDO en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes del de nivel primaria, ni ha realizado

001473

con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, en las fechas 02/08/21 al 06/08/21, no ha interactuado, ni ha brindado orientación educativa o retroalimentación a sus estudiantes para su mejora de aprendizajes, siendo evidente incumplimiento de sus actividades encomendadas durante su jornada de trabajo en las fechas antes indicada; lo que este hecho hace que aun más se evidencie su irresponsabilidad. La calificación y gravedad de la falta se encuentra tipificada en el D.S. N°004-2013-ED art.- 78 literales

a) Circunstancias en que se cometen.	El docente en PAD incumplido en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes del nivel primaria, ni ha realizado con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, en las fechas 02/08/21 al 06/08/21.
b) Forma en que se cometen.	El docente en PAD no desarrolla acciones pedagógicas estratégicas en coordinación con el personal directivo de la IE y los estudiantes en el cumplimiento de trabajo remoto en la prestación de la educación a distancia.
c) Concurrencia de varias faltas o infracciones.	No aplica
d) Participación de uno o más servidores.	No aplica
e) Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido.	No aplica
f) Perjuicio económico causado.	No aplica
g) Beneficio ilegalmente obtenido.	No aplica
h) Existencia o no de intencionalidad en la conducta del autor.	Es la conducta del docente en PAD, no HA CUMPLIDO en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes del nivel primaria, ni ha realizado con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, en las fechas 02/08/21 al 06/08/21, no ha interactuado, ni ha brindado orientación educativa o retroalimentación a sus estudiantes para su mejora de aprendizajes, siendo evidente incumplimiento de sus actividades encomendadas durante su jornada de trabajo en las fechas antes indicada; lo que este hecho hace que aun más se evidencie su irresponsabilidad
i) Situación jerárquica del autor o autores	No aplica

Del presente caso en particular esta CPPAD luego del análisis y calificación efectuada a los documentos que obran en autos y por unanimidad, se concluye que **existe mérito** suficiente para **INSTAURAR** proceso administrativo disciplinario al Prof. **Flavio Vidal Príncipe**, docente contratado de la I.E. N°0463- "GUSTAVO RIVERA RIVERA" San Juan de Porongo – Uchiza ; porque ha transgredido por acción y omisión su: **Deber** (NO ha cumplido en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes del nivel primaria, ni ha realizado con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, en las fechas 02/08/21 al 06/08/21, no ha interactuado, ni ha brindado orientación educativa o retroalimentación a sus estudiantes para su mejora de aprendizajes, siendo evidente incumplimiento de sus actividades encomendadas durante su jornada de trabajo en las fechas antes indicada); en el ejercicio de la función docente, considerados como grave. En tal sentido, no escapa al conocimiento de esta CPPADD que el docente en proceso ha vulnerado según Ley N°29944 los artículos **art.40** literal, **a), q)**, concordante (RVM N°155-2021-MINEDU, artículos **5.4** actividad de los profesores literal **b), d) y e); 5.11** deberes literal **a) y b);** y **art.- 48 primer párrafo**, del mismo cuerpo normativo.

Que de conformidad con el D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444 Ley de Procedimiento Administrativo General en su artículo 6.1° motivación del acto administrativo; numeral 6.1 señala "La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado".



001473

Que, de conformidad con la Ley General de Educación N°28044, Ley de la Reforma Magisterial N°29944 y su D.S N°004-2013-ED y su modificatoria según D.S N°007-2015-MINEDU D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444, y en uso de las facultades conferidas por el D.S N°015-2002-ED.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- INSTAURAR Proceso Administrativo Disciplinario al **Prof. Flavio PRINCIPE VIDAL**, (DNI N° 44299155), docente contratado de la I.E. N°0463-GUSTAVO RIVERA RIVERA – San Juan de Porongo; distrito Uchiza, provincia de Tocache, región San Martín, porque presuntamente ha transgredido por acción y omisión su **Deber** (NO ha cumplido en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes del nivel primaria, ni ha realizado con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, en las fechas 02/08/21 al 06/08/21, no ha interactuado, ni ha brindado orientación educativa o retroalimentación a sus estudiantes para su mejora de aprendizajes, siendo evidente incumplimiento de sus actividades encomendadas durante su jornada de trabajo en las fechas antes indicada); en el ejercicio de la función docente, considerados como grave y por los fundamentos antes expuestos en el presente acto motivado.

ARTICULO 2.- REMITIR en copias a la Presidente de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para docentes, el acto resolutivo, para que en el término improrrogable de 45 días hábiles; previos los estudios e investigaciones, eleve el informe técnico final recomendando la sanción u absolución a que hubiere lugar.

ARTICULO 3°.- EL DOCENTE en proceso podrá presentar su descargo con las pruebas que crea conveniente dentro de los cinco 05 días luego de notificado con la presente resolución.

ARTICULO 4°.- EL DOCENTE en proceso queda prohibido de hacer uso de sus vacaciones, licencias por motivos particulares mayor a cinco días o presentar renuncia, bajo responsabilidades de los funcionarios que lo autoricen.

ARTICULO 5°.- ENCARGAR al responsable de la Oficina de Secretaria General notificar el acto resolutivo, al interesado de acuerdo a ley, al Responsable de la Oficina de Personal, la Oficina de Escalafón, para su conocimiento y fines consiguientes.



Regístrese y Comuníquese,

Prof. Marciano Víctor CERNA BAZAN
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

MVCB/DUGEL
LRJBE/ST

PLIEGO DE CARGO N°004-2021 GRSM/DRE/UGEL-T/CPPADD

PLIEGO DE CARGO QUE DEBE ABSOLVER EL SR. FLAVIO VIDAL PRINCIPE, DOCENTE CONTRATADO DE LA I.E. N°0463-GUSTAVO RIVERA RIVERA – SAN JUAN DE PORONGO; DISTRITO UCHIZA, PROVINCIA DE TOCACHE, REGIÓN SAN MARTÍN.

El presente pliego de cargo forma parte integrante del acto motivado que da inicio al proceso administrativo disciplinario.

Los presuntos cargos que se le imputan a la docente en proceso, es en mérito al Oficio N°037-2021- I.E. N°0463 "GRR"-SJP-U-T/D y al MEMORANDO N°012-2021-I.E. N°0463 "GRR"-SJP-U-T/D; que son elementos de convicción que demuestran la presunta imputación del docente en proceso disciplinario y a fin de que en el plazo prudencial como señala en la parte resolutive de la resolución de instauración su persona presente su descargo correspondiente.

Cargos:

1.- Prof. FLAVIO VIDAL PRINCIPE, para que diga ¿Qué, mediante MEMORANDO N°012-2021-I.E. N° 0463 "GRR"-SJP-U-T/D, con fecha 06/08/2021, EL director (e), Ángel Sáenz Gilvonio comunica **que**, el docente contratado Ed. Física- nivel Primaria Flavio Vidal Principe, advirtiéndole que su persona del **02 al 06 de agosto del 2021, no ha comunicado su situación de ausencia por la vía regular virtual implementada por la I.E, ni haberse apersonado al taller de la semana de gestión planificada.** ¿Qué tiene que manifestar con respecto a este punto?

2.- Prof. FLAVIO VIDAL PRINCIPE, para que diga ¿Qué, su persona tiene conocimiento de la **RVM N°155-2021-MINEDU** "Disposiciones para el trabajo de los profesores y auxiliares de educación que aseguren el desarrollo del servicio educativo de las instituciones y programas educativos públicos, frente al brote del COVID-19"? ¿Qué tiene que manifestar con respecto a este punto?

3.- Prof. FLAVIO VIDAL PRINCIPE, de los cuerpos normativos empleados, y de los documentos en autos, se aprecia que ha incurrido en presunta falta administrativa disciplinaria, previsto en la **Ley N°29944**, art.- **40** literal **a) Cumplir en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes, realizando con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, en sus etapas de planificación, trabajo en aula y evaluación, de acuerdo al diseño curricular nacional.** **q) Otros que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas de la materia. En concordancia con la RVM N°155-2021-MINEDU artículos 5.4 Actividades de los Profesores, literal b) Interactuar con el estudiante y sus familiares, d) Brindar tutoría y orientación educativa como medio para brindar soporte emocional, e) Brindar orientaciones o retroalimentación a los estudiantes para su mejora. 5.11 Deberes a) Cumplir con las actividades encomendadas, así como las disposiciones previstas en el presente documento normativo, b) Estar disponible durante la jornada de trabajo para las coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias, así como brindar la información que le sea requerida.**

Presunta sanción disciplinaria tipificada en la **Ley N°29944 art.- 48 primer párrafo** "Son causales de cese temporal en el cargo, la transgresión u omisión, de los principios, **deberes**, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerados como grave". ; porque ha transgredido por acción y omisión su: **Deber (NO ha cumplido en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes del nivel primaria, ni ha realizado con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, en las fechas 02/08/21 al 06/08/21, no ha interactuado, ni ha brindado orientación educativa o retroalimentación a sus estudiantes para su mejora de aprendizajes, siendo evidente incumplimiento de sus actividades encomendadas durante su jornada de trabajo en las fechas antes indicada); en el ejercicio de la función docente, considerados como grave. ¿Qué tiene que manifestar con respecto a este punto?**

4.- Prof. FLAVIO VIDAL PRINCIPE, a través de su confesión sincera, su persona reconoce esta imputación en su contra, o en parte ya que existen documentos o medios probatorios, que han sido valorados donde se aprecia la presunta falta en su contra, o tiene algo más que agregar, para mayor esclarecimiento del presente caso. ¿Qué tiene que manifestar con respecto a este punto?

Atentamente.

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
Abog. Luis Raúl J. Nardales Eusebio
SECRETARIO TÉCNICO - CPPADD
UGEL - TOCACHE

UCAIZA
8.01.2021

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
OFICINA DE OPERACIONES U.E. 303 EDUCACION ALTO HUALLAGA TOCACHE
TRAMITE DOCUMENTARIO

NOTIFICACION N°078-2021

CARGO
S. G.

ANTECEDENTE : INFORME TECNICO PRELIMINAR N°005-2021-GRSM/DRE-UGELT/CPPADD
ENTIDAD : UGEL -TOCACHE
FECHA DE EMISION : 27-08-2021

De conformidad con el artículo 18º de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, se cumple con notificar:

1.--RESOLUCION DIRECTORAL N°01473- 2021.
INSTAURAR PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO.

A.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE : FLAVIO PRINCIPE VIDAL -0463
DOMICILIO : 8 de diciembre
DNI N° : 44249155
CORREO ELECTRONICO : 987733871flavio@gmail.com
FECHA NOTIFICACION : 07 / 09 / 2021 HORA : 9:45 AM


FIRMA


HUELLA
DIGITAL

B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN; ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN

Siendo las Horas del día/...../201.. me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO	
Color de fachada:	Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra característica:	

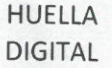
Levanto la presente acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos, firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

D.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE :
DOMICILIO :
DNI N° :

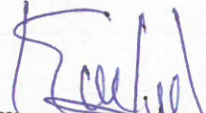

FIRMA


HUELLA
DIGITAL

VÍNCULO CON EL NOTIFICADO:

V°B°




Lic. Adm. Esterin Vanessa Sánchez García
Directora del Sistema Administrativo II
Secretaría General



NOTIFICACIÓN